

1500012-60.2022.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... por eles, mas, diante da notícia de furto dada por outra viatura que chegou no local naquele momento, acabou sendo abordado para averiguação. Os policiais perguntaram quem era o autor do furto e o conduziram à delegacia porque tem passagem anterior. Disse, por fim, que confessou o delito na delegacia para parar de apanhar, pois foi agredido.

Entrementes, a versão fornecida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500012-60.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500012-60.2022.8.26.0618

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2000443/2022 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 22227909 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 4/22/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2000443 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ GONZAGA DE ASSIS JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

LUIZ GONZAGA DE ASSIS JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput do Código Penal, porque, no dia 2.1.22, por volta das 22h03, nas dependências de uma clínica odontológica, situada na Travessa Rossi, 89, centro, nesta cidade e comarca, o réu, supostamente, teria subtraído, para si, uma televisão, melhor descrita a fls. 11, pertencente ao estabelecimento comercial. A denúncia foi recebida em 11/01/2022 (fls. 94) e ratificado seu recebimento em 13/06/2022 (fls. 133/135).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 113) e apresentou resposta à acusação a fls. 118.

Durante a instrução, realizada virtualmente, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação, bem como foi o réu interrogado. Em debates orais, o parquet pugnou pela condenação do réu, enquanto a defesa requereu sua absolvição ou o reconhecimento do furto tentado (fls. 172/173).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 08/10), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11), Auto de Reconhecimento de Objeto (fls. 12), Fotografia (fls. 15) e pela prova oral coligida.

A autoria do réu é incontestada, a começar por sua confissão extrajudicial.

Com efeito, em solo policial, o acusado LUIZ GONZAGA DE ASSIS JUNIOR confessou a prática do delito, admitindo que "no dia de hoje, após ter usado crack, não mediu as consequências de seus atos e efetuou o furto. esclarece que estava andando, viu a casa e se aproximou. ao forçar uma janela a mesma se abriu, logrando êxito em adentrar no recinto. dentro do mesmo, pegou um televisor e saiu com a mesma. porém, ao transitar pela rua, um indivíduo o abordou questionando sobre a tv. sem responder, saiu em fuga mas foi pela polícia minutos depois" (fls. 05/06). Em interrogatório judicial, contudo, LUIZ GONZAGA retratou-se de sua confissão extrajudicial, insinuando que confessou o delito na fase inquisitiva após ser ameaçado e agredido pelos policiais.

Com efeito, disse o acusado em juízo que tem 32 anos, é solteiro, tem um filho, é servente, já foi condenado por furto. Em relação aos fatos, negou a autoria dos fatos, esclarecendo que esse BO realmente não foi ele, não tendo como assumir algo que não fez. Contou que estava voltando para casa após comprar um cigarro na padaria quando se deparou no viaduto com dois rapazes sendo abordados pela polícia. Passou normalmente por eles, mas, diante da notícia de furto dada por outra viatura que chegou no local naquele momento, acabou sendo abordado para averiguação. Os policiais perguntaram quem era o autor do furto e o conduziram à delegacia porque tem passagem anterior. Disse, por fim, que confessou o delito na delegacia para parar de apanhar, pois foi agredido.

Entretanto, a versão fornecida por LUIZ GONZAGA em juízo de que foi vítima de violência policial para confessar é inverossímil e não foi comprovada por nenhum elemento de prova, indiciário que seja, além de contrariar os demais elementos de prova, devendo, pois, ser interpretada como ato natural de autodefesa.

Com efeito, o exame de corpo de delito realizado no acusado não apontou a existência de lesões recentes de interesse médico legal (fls. 16).

Afora isso, não é crível que os policiais militares encarregados pela diligência prenderiam pessoa inocente em plena via pública, cientes de que poderiam ser desmentidos por populares e testemunhas civis.

Ainda, fosse verdadeira a versão do réu prestada em juízo, estar-se-ia legitimando uma farsa engendrada pela Polícia Militar, com a cumplicidade do Delegado de Polícia que presidiu o flagrante, todos mentindo e colocando suas carreiras em risco sem nenhuma razão legítima comprovada.

Frise-se que para se afastar a presumida idoneidade dos agentes estatais (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, o que não se verifica no caso em questão.

Há mais.

O réu LUIZ GONZAGA foi visto e reconhecido por testemunha presencial após sair do consultório da vítima na posse do bem furtado.

Com efeito, conforme narrado pela vítima e testemunhas, após invadir o consultório e apoderar-se da televisão, escondendo-a sob uma caixa de papelão, o acusado foi visto saindo do local pelo vizinho que estranhou a conduta e o abordou, fazendo com que largasse o objeto e fugisse.

Diante disso, a polícia militar foi acionada e conseguiu deter o acusado nas

imediações do local do crime, sendo o produto do furto apreendido e, após o reconhecimento, devolvido à vítima.

A esse respeito, a vítima E.V.M.E., em juízo, confirmou que, no dia, a vizinha da frente ligou para a declarante dizendo que havia disparado o alarme e um garoto foi visto pelo vizinho da frente saindo de seu consultório com uma televisão. A depoente não estava no consultório, mas ao chegar no local deparou-se com a janela aberta e as coisas todas reviradas. Pelo que ficou sabendo, o furtador jogou a televisão em algum lugar após ser interpelado pelo vizinho e ela foi recuperada no mesmo dia pela polícia.

Convém destacar ser de extrema importância a palavra da ofendida, que não teria qualquer interesse em mentir para prejudicar leviana e gratuitamente o acusado, cabendo ressaltar que, caso o fizesse, poderia incidir no crime de denúncia caluniosa.

Não se olvide que, “no geral, a palavra da vítima é a primeira luz que afugenta as sombras sob que se pretende abrigar a impunidade” (TACRIM. – Ap. n. 1.047.937/5 – São Paulo – 15ª Câmara – rel. Juiz Carlos Biasotti – j. em 03/04/97 – v.u), consistindo a “pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão procura contribuir – como regra – para a realização do justo concreto” (RT 739/627).

A corroborar, a testemunha F.J.O.N., sob o crivo do contraditório, confirmou que, no dia, no período noturno, escutou uma gritaria de populares que notaram uma movimentação diferente na clínica. Viu um rapaz saindo correndo da clínica com uma caixa grande e um produto embrulhado. O depoente saiu correndo atrás dele e gritou para ele deixar o objeto. Após, ele deixou a caixa, onde estava uma televisão de tela plana, e saiu correndo. Os vizinhos acionaram a polícia militar que, após buscas na região, encontrou dois indivíduos, sendo que um deles foi reconhecido pelo declarante pela vestimenta que possuía (uma camisa ou bermuda verde). Não entrou em luta corporal com o acusado.

Em correspondência de entendimento, o policial militar LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS, em juízo, disse que, no dia, foram notificados via Copom de um furto a uma clínica. Em contato com um senhor chamado Fábio, que estava próximo da clínica, ele lhes relatou que um indivíduo entrou na clínica e saiu do local com uma televisão, mas foi visto por ele, razão pela qual foi por ele abordado e, após largar a televisão no local, saiu correndo. A testemunha repassou as características do furtador, o qual foi preso durante patrulhamento logo em seguida nas imediações. O réu, no momento, negou a autoria do delito, mas diante das características que foram repassadas, ele foi reconhecido pela testemunha Fábio. O réu foi abordado umas duas ou três quadras do local.

Cumprе ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade da prova testemunhal prestada por agentes policiais que tenham participado das diligências que culminaram com a captura do investigado ou com sua prisão em flagrante.

Desse modo, por ser idônea a prova oral produzida em sede policial e em juízo, mostra-se incabível a absolvição do acusado com base na alegação de insuficiência de provas.

Assinalo, por fim, que, à vista da teoria da amotio ou apprehensio, o crime ocorreu de forma consumada, porquanto o furto “se consuma com a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima, isto é, do domínio de seu proprietário, não se exigindo que tenha a posse tranquila da res” (Código Penal Comentado, Fernando Capez, Saraiva, 4ª Edição, p. 352)” (RJDTACRIM 22/363).

Fixada a responsabilidade criminal do acusado, passo a dosar a pena, com fundamento no art. 5º, XLVI, da CF e na forma do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, diante da personalidade tendente ao crime e dos maus antecedentes do réu, porquanto condenado em definitivo nos autos dos processos de nº 1500320-67.2020 e 1501612-56.2021 (fls. 242/245). Assim, realizo a exasperação da pena base em 1/6, resultando em 01 ano e 02 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

Na segunda etapa, ausentes agravantes e atenuantes.

Na derradeira fase, não há causas de aumento e/ou diminuição de penas. Muito embora o crime de furto apurado nos autos tenha sido cometido no período noturno, é de se considerar que a ação foi praticada em face de consultório odontológico sem que ninguém estivesse pernoitando em seu interior. Como se sabe, a expressão "repouso noturno" deve ser concebida e interpretada no sentido temporal, significando o tempo em que as pessoas costumam dormir, de acordo com os costumes e hábitos sociais, mas o crime somente se tipifica se a ação delitiva for praticada em local habitado onde haja alguém repousando.

Nesse sentido, confira-se:

"O furto noturno se tipifica quando o agente pratica a subtração noturna em local habitado, onde haja alguém repousando. Não há confundir repouso noturno com furto praticado à noite. Assim, não havendo prova de que alguém esteja repousando no local assaltado, inexistente regra para agravar-se a pena" (TAMG - AC - Rel. Edelberto Santiago - Bol, ADV 5.862).

"A circunstância agravante do crime de furto cometido durante o repouso noturno (art. 155, § 1.º, do CP) não pode ser aplicada quando a subtração for praticada contra estabelecimento comercial" (TACRIM-SP Ap. Rel. Salvador D'Andrea j.

09.01.1998 RT 751/615).

À míngua de elementos no que tange à situação econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, conforme exegese do artigo 49, §1º c.c. o artigo 60, caput, ambos do Código Penal, e deverá ser corrigido na forma da lei (CP, art. 49, §2º).

A despeito dos maus antecedentes do réu (1500320-67.2020 e 1501612-56.2021 - fls. 242/245), o regime inicial de cumprimento de pena será aberto, quer pelo total de pena aplicado, quer pelo longo período em que o acusado se encontra preso preventivamente por esse processo, a teor do que dispõe o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal c.c artigo 33, §2º e 3º do Código Penal.

Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, III do Código Penal, já que o réu é portador de maus antecedentes (1500320-67.2020 e 1501612-56.2021 - fls. 242/245), conforme acima demonstrado.

DISPOSITIVO

Isto posto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal e declaro o réu LUIZ GONZAGA DE ASSIS JUNIOR como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, condenando-o a cumprir em estabelecimento Penal adequado a pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 11 dias-multa, arbitrados estes unitariamente em 1/30 do salário-mínimo.

Diante do regime inicial fixado (aberto) e do longo período de prisão preventiva, revogo a custódia cautelar do réu, facultando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Custa ex lege. Após o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa; (v) se o caso, expeça-se certidão de honorários em favor do patrono nomeado nos autos.

P.R.I.C

Caçapava, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA